



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

QUARTA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Cozzi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **35788/2019** promossa da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI
GIANCARLO e dell'avv. PICASSO PAMELA GIULIANA (*C.F._2* elettivamente
domiciliato in PIAZZA SANT'AMBROGIO, 16 20123 MILANO presso il difensore avv.
LOMBARDI GIANCARLO

ATTORE

contro

Controparte_1 (C.F. *C.F._3*), *Controparte_2* (C.F.
C.F._4), con il patrocinio dell'avv. IACONA DONATELLA, elettivamente domiciliato
in VIA GOFFREDO MAMELI, 20 20129 MILANO presso il difensore avv. IACONA DONATELLA
CP_3 (C.F. *C.F._5*), *CP_4* (C.F.
C.F._6), con il patrocinio dell'avv. CANTINA ESTER e dell'avv. VESPASIANI
GIUSEPPE (*C.F._7*), elettivamente domiciliato in VIALE SAN M. DEL CARSO, 10
20144 MILANO presso il difensore avv. CANTINA ESTER

CONVENUTI

CONCLUSIONI

Per *Parte_1*

Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni diversa istanza ed eccezione, dichiarare l'inammissibilità delle domande formulate da tutti i convenuti poiché essendo tutte qualificabili come domande riconvenzionali (di accertamento o condanna che siano) le stesse sono tutte inammissibili, essendo state le comparse di costituzione depositate entrambe oltre il termine di cui al combinato disposto degli articoli 166 e 167, comma 2, cpc, in subordine, respingere le stesse poiché infondate.

NEL MERITO:

In via principale:

1) accertato l'inadempimento rispettivamente dell'avv. *CP_2* e dei signori *CP_4* e *CP_3* all'obbligo di trasferire all'avv. *Parte_1* le quote di proprietà di sua spettanza nella misura del 33,33% sui seguenti immobili:

- "in Comune di Milano, Viale Bligny n.42, in edificio condominiale, un alloggio di un locale e servizio, al piano secondo, contraddistinto al N.C.E.U. del Comune di Milano, come segue: Foglio 526, Mappale 104, subalterno 109, Viale Bligny n.42, Categoria A/4, Piano 2, Classe 4, Vani 1,5, Rendita catastale € 151,06";
- "in Comune di Milano, Viale Bligny n.42, in edificio condominiale, un alloggio di un locale e servizio, al piano primo, contraddistinto al N.C.E.U. del Comune di Milano, come segue: Foglio 526, Mappale 103, subalterno 21, Viale Bligny n.42, Categoria A/4, Classe 5, Consistenza Vani 1,5, Rendita catastale € 178,18"

emettere sentenza costitutiva ex art.2932 C.C. che tenga luogo dei contratti non conclusi, disponendo in favore dell'avv. *Parte_1* il trasferimento delle quote di sua spettanza sugli immobili di cui è causa unitamente a tutti i connessi diritti, accessori, accessioni e pertinenze.

2) Ordinare al Conservatore dei Registri immobiliari di Milano di trascrivere la emananda sentenza, esonerando lo stesso da qualsiasi responsabilità.

3) Condannare l'avv. *CP_2* ex art. 2041 cc a indennizzare l'avv. *Parte_1* della diminuzione patrimoniale correlata al proprio ingiustificato arricchimento e dunque a corrispondere a quest'ultima un'indennità pari a € 4.550,00 oltre interessi legali, ovvero nella diversa misura che risulterà dovuta in corso di causa.

In via subordinata: accertato l'inadempimento rispettivamente dell'avv. *CP_2* e dei signori *CP_4* e *CP_3* all'obbligo di trasferire all'avv. *Parte_1* le quote di proprietà di sua spettanza nella misura del 37,50% degli immobili indicati nelle domande svolte in via principale, venga emessa sentenza costitutiva ex art.2932 C.C. che tenga luogo dei contratti non conclusi, disponendo in favore dell'avv. *Parte_1* il trasferimento delle quote di sua spettanza sugli immobili di cui è causa unitamente

a tutti i connessi diritti, accessori, accessioni e pertinenze, ordinando al Conservatore dei Registri immobiliari di Milano di trascrivere la emananda sentenza, esonerando lo stesso da qualsiasi responsabilità. Spese e compensi professionali rifusi.

In via istruttoria: previa revoca del provvedimento del 28.1.2021, si chiede di accogliere le istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, cpc e più precisamente:

- l'istanza di rimessione in termini, ex art.153, secondo comma, cpc, per la produzione in giudizio degli elaborati dei CTU cui si fa riferimento nei decreti di trasferimento degli immobili di cui è causa (cfr. doc.ti 22, 22a, 32 e 33) già prodotti in giudizio unitamente alla memoria ex art.183, comma 6, n.3 cpc (cfr. doc.ti 35 e 36) e della documentazione attestante la registrazione dei predetti decreti che sebbene richiesta all'Archivio del Tribunale non è stata consegnata (cfr. doc.ti 22, 32 e 33);
- l'istanza di CTU tecnica diretta ad attestare la conformità dello stato degli immobili ai dati e alle planimetrie catastali prodotti sub doc.23 nonché ad accertare che gli immobili sono stati costruiti antecedentemente all'1.9.67 e che non sono state apportate successivamente modifiche richiedenti concessione o autorizzazione, acquisendo, se necessario, copia delle concessioni o delle autorizzazioni eventualmente rilasciate e di ogni altro documento rilasciato da Pubblici Uffici;
- in subordine rispetto all'istanza di CTU, istanza di rimessione in termini, ex art.153, secondo comma, cpc, onde consentire, occorrendo la produzione in giudizio della documentazione e delle attestazioni indicate nell'istanza di CTU (cfr. doc.24 e doc.ti 30, 31, 34, 37, 38 e 39), essendo evidente tra l'altro che al tecnico, cui l'avvocato **Parte_1** ha conferito incarico, dovrà essere consentito dai convenuti di accedere agli immobili per tutte le verifiche del caso non potendo lo stesso procedere sulla base di quanto riferito dall'attrice o da terzi come, dalla lettura della memoria ex art.183, comma 6, n.3 cpc, parrebbero invece pretendere i convenuti.

Sempre in via istruttoria: ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie formulate dai convenuti **CP_4** e **CP_3** per i motivi di cui a pag.3 della memoria ex art. 183, comma 6, n.3 cpc e all'ammissione delle istanze istruttorie formulate dai convenuti **CP_1** e **CP_2** per i motivi di cui a pag.6 della medesima memoria.

Si dichiara sin da ora di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove che dovessero essere proposte dalle parti.

Per **Controparte_1** e **Controparte_2** :

Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni istanza, eccezione e deduzione avversaria, previe le più opportune declaratorie e preso atto che parte attrice non svolge alcuna domanda nei confronti del convenuto avv.

Controparte_1 :

- accogliere la domanda di trasferimento delle quote di proprietà degli immobili di cui alla citazione avversaria di spettanza dell'avv. Parte_1 , per le ragioni sopra dedotte, per la quota del 37,5%, a spese esclusive dell'Attrice, dichiarando che nessun inadempimento dell'avv. CP_2 sussiste in relazione a ciò;

- rigettare la domanda di cui al capo 3) delle conclusioni dell'atto introduttivo avversario;

- rigettare qualsivoglia domanda eventualmente formulata dagli altri convenuti CP_4 e CP_3 nei confronti degli odierni concludenti.

In via istruttoria, rigettare le istanze istruttorie attoree tutte e l'istanza di rimessione in termini, ed ammettersi prova per interpellato di parte attrice sulle seguenti circostanze: 1) Vero che ero al corrente, per averlo appreso da lui stesso, che l'avv. Controparte_2 non aveva alcuna intenzione di rendersi acquirente di ulteriori quote di proprietà dei due monolocali di viale Bligny 42 per cui è giudizio, all'atto di sottoscrivere la scrittura "negozio fiduciario" 23.07.2011 (doc. 4 attoreo), non disponendo egli dei fondi necessari; 2) Vero che i signori CP_1 , CP_2 e Parte_1 avevano concordato di non rendere manifesto ai signori CP_4 e CP_3 quale sarebbe stato il nuovo assetto proprietario in conseguenza del "negozio fiduciario" 23.07.2011 (cit. doc. 4); 3) Vero che l'avv. CP_2 ha rifiutato che io anticipassi per lui somme da versare ai signori CP_4 e CP_3 ai fini della sottoscrizione del "negozio fiduciario" 23.07.2011 e ha accettato che le quote mie e dell'avv. CP_1 divenissero maggiori delle sue (cit. doc. 4); 4) Vero che dal luglio 2015 mi sono disinteressata del monocale intestato a CP_4 e CP_3 e le spese fiscali e condominiali per quello intestato a CP_2 sono state pagate da quest'ultimo; 5) Vero che mi sono rifiutata di concorrere, per la mia quota di proprietà, alle spese inerenti al monocale intestato CP_4 e CP_3 , nel momento in cui mi sono state richieste dall'avv. CP_1 ; 6) Vero che ho trattenuto le somme da me detenute in conseguenza dei pagamenti dei ratei di canone e spese per il monocale intestato all'avv. CP_2 dall'inizio della locazione (aprile 2015: doc. 1 convenuti) fino almeno al dicembre 2019.

Con il favore delle spese e dei compensi professionali del giudizio, nonché, quanto alla domanda ex art. 2041 c.c. nei confronti dell'avv. CP_2 , con condanna ai danni da lite temeraria ex art. 96, 1° comma, c.p.c., danni da liquidarsi in almeno euro 1.000,00, o nella diversa somma ritenuta equa o di giustizia. Si dichiara sin d'ora di non accettare il contraddittorio su eventuali domande

Per CP_3 e CP_4

Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis:

In via pregiudiziale o preliminare:

- Accertato il comportamento processuale di parte attrice ed il rifiuto della stessa ad ottenere il medesimo risultato, che si sarebbe ottenuto in caso di accoglimento della domanda giudiziale nei confronti dei sig.

CP_4 e CP_3 , sebbene offerto ripetutamente durante il presente giudizio anche in via ufficiale da parte di questi ultimi;

- Accertato altresì che non sussiste pertanto il requisito necessario e fondamentale dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. per conclamata ammissione di parte attrice che rifiutava di ottenere quanto richiesto con la domanda dispiegata nel presente giudizio;

- Ordinare l'estinzione/cancellazione del presente giudizio, quantomeno nei confronti dei sigg.ri CP_4 e CP_3 e la conseguente cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale immediatamente o all'esito del presente giudizio;

Nel merito e in subordine in caso non venisse accolta la domanda in via pregiudiziale/preliminare :

- Dato atto della disponibilità dei componenti ad eseguire quanto previsto dal negozio fiduciario del 23.7.11, accertare le modalità e le percentuali con cui deve avvenire il trasferimento;

- Accertare che le spese di cui al punto 6 del negozio fiduciario del 23.7.11 siano correttamente state versate ed in caso contrario

In via riconvenzionale e in subordine in caso non venisse accolta la domanda in via pregiudiziale/preliminare:

- Condannare l'attrice e gli altri convenuti al pagamento delle stesse;

In via istruttoria:

Ordinare l'esibizione delle pezze giustificative relative al pagamento degli oneri di cui al punto 6 del negozio fiduciario del 23.7.11;

Con vittoria delle spese e compensi

Motivazione

L'avv. Parte_1 conveniva in giudizio l'avv. Controparte_2 , l'avv. CP_1 [...] ed i coniugi CP_4 e CP_3 chiedendo di accertare l'inadempimento rispettivamente dell'avv. CP_2 e dei signori CP_4 e CP_3 all'obbligo di trasferire all'avv. Parte_1 le quote di proprietà di sua spettanza sui due monolocali di seguito meglio indicati:

- in Comune di Milano, Viale Bligny n.42, in edificio condominiale, un alloggio di un locale e servizio, al piano secondo, contraddistinto al N.C.E.U. del Comune di Milano, come segue: Foglio 526, Mappale 104, subalterno 109, Viale Bligny n.42, Categoria A/4, Piano 2, Classe 4, Vani 1,5, Rendita catastale € 151,06;

- in Comune di Milano, Viale Bligny n.42, in edificio condominiale, un alloggio di un locale e servizio, al piano primo, contraddistinto al N.C.E.U. del Comune di Milano, come segue: Foglio 526, Mappale

103, subalterno 21, Viale Bligny n.42, Categoria A/4, Classe 5, Consistenza Vani 1,5, Rendita catastale € 178,18;

quindi chiedendo:

di emettere sentenza costitutiva ex art.2932 C.C. che tenga luogo dei contratti non conclusi, disponendo in favore dell'avv. **Parte_1** il trasferimento delle quote del 33,33% sugli immobili di cui è causa unitamente a tutti i connessi diritti, accessori, accessioni e pertinenze, nonché di condannare l'avv. **CP_2** ex art. 2041 cc a indennizzare l'avv. **Parte_1** della diminuzione patrimoniale correlata al proprio ingiustificato arricchimento e dunque a corrispondere a quest'ultima un'indennità pari a € 4.550,00 oltre interessi legali, ovvero nella diversa misura che risulterà dovuta in corso di causa.

L'attrice esponeva:

- che i convenuti avv. **CP_2** e i coniugi **CP_5** avevano acquistato nelle procedure esecutive n. 780/06 RGE e n. 30/07 RGE i due monolocali per cui è causa (rispettivamente il monolocale al piano secondo e il monolocale al piano primo), come da verbali di aggiudicazione del 14.1.2009 e decreti di trasferimento n 240 del 13.5.2009 e n 258 del 25.5.2009 (doc.1);
- che tra le parti veniva sottoscritta in data 12.4.2009 una *“Controdichiarazione e negozio fiduciario”* (doc.3), in cui le parti, premesso che *“i signori **Controparte_1** e **Parte_1** preferiscono allo stato non figurare come intestatari dei beni nei confronti dei terzi”*, prevedevano che tali aggiudicazioni venivano effettuate, per l'appartamento al secondo piano, dall'avv. **CP_2** in qualità di fiduciario dell'avv. **Controparte_1**, dell'avv. **Parte_1** e dei signori **CP_4** e **CP_3** e, per l'appartamento al primo piano, dai signori **CP_4** e **CP_3** in qualità di fiduciari degli avvocati **Controparte_1**, **Parte_1** e **Controparte_2**.
- in particolare nella suddetta scrittura privata, le parti si davano tutte reciprocamente atto e riconoscevano - cfr. punto 2) doc.3 - che gli immobili di Viale Bligny n.42 piano primo e secondo erano stati acquistati, rispettivamente dai signori **CP_4** e **CP_3** (quello al primo piano) e dall'avv. **CP_2** (quello al secondo piano), *“in via fiduciaria”* con riferimento alle quote di proprietà di detti immobili spettanti a ciascuno degli altri sottoscrittori dell'accordo in ragione del 25% ciascuno;
- i signori **CP_4** e **CP_3** si impegnavano - cfr. punto 7) doc.3 - *“a semplice richiesta scritta del **CP_1**, del **CP_2** e della **Parte_1** e degli eredi e/o aventi causa degli stessi”* per quanto attiene al monolocale da loro acquistato *“a trasferire agli aventi diritto la quota di loro spettanza del bene o del prezzo conseguito dalla relativa vendita”* pari al 25% ciascuno, come meglio definita al punto 2) del medesimo atto e lo stesso faceva l'avvocato **CP_2** con riferimento al monolocale da lui

acquistato impegnandosi “a semplice richiesta scritta dei coniugi CP_4 – CP_3 del CP_1 , e della Parte_1 e degli eredi e/o aventi causa degli stessi” ...omissis “a trasferire agli aventi diritto la quota di loro spettanza del bene o del prezzo conseguito dalla relativa vendita” pari, anche in questo caso, al 25% ciascuno - punto 2) doc.3.

- che successivamente, il 23.7.2011, le stesse parti stipulavano un altro “Negozio fiduciario” (doc.4) con cui i coniugi CP_5 “cedevano” i diritti ad essi spettanti sui due immobili a fronte della corresponsione da parte degli avvocati CP_1 , CP_2 e Parte_1 della somma di € 27.300,00, si impegnavano a mantenere “l’intestazione formale a sé stessi per quanto concerne il primo dei due” a essi interamente intestato ed a trasferire la quota di loro spettanza “a semplice richiesta scritta del CP_1 , del CP_2 e della Parte_1 e degli eredi e/o aventi causa degli stessi”;

- che l’avv. Parte_1 e l’avv. CP_1 , in ragione del 50% ciascuno, corrispondevano all’avv. CP_2 la provvista di € 9.100,00 per l’acquisto dai signori CP_4 e CP_3 della quota di proprietà sui citati immobili, non avendo quest’ultimo la disponibilità economica per effettuare il pagamento;

- che all’esito di tale cessione, gli avvocati CP_1 , Parte_1 e CP_2 risultavano, pertanto, titolari della quota del 33,33% ciascuno dei predetti immobili.

L’attrice esponeva infine di aver chiesto, con lettera inviata via pec e a mezzo lettera raccomandata rr dell’8.4.2019, “il trasferimento” delle quote di sua spettanza dei due immobili ai coniugi CP_4 e CP_3 e all’avv. CP_2 (doc.5) senza esito, quindi aver agito in giudizio.

I convenuti si costituivano in giudizio tardivamente: gli avvocati CP_1 e CP_2 il giorno della prima udienza (18.12.2019) mentre i coniugi CP_5 il 28.11.2019, senza l’osservanza del termine di 20 giorni prima da calcolare considerando la data della citazione del 13.12.2019 stante il differimento della prima udienza al 18.12.2019 ex art. 168 bis IV comma c.p.c., pertanto devono ritenersi decaduti dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali ex artt. 167 e 171 c.p.c..

L’avv. Controparte_1 e l’avv. Controparte_2 non contestavano il diritto dell’attrice al trasferimento delle quote di proprietà dei due monolocali per cui è causa, ma riconoscevano che la quota dell’attrice non corrisponde al 33,33% ma al 37,5% in forza degli accordi intervenuti dopo la liquidazione della quota dei coniugi CP_5 , per cui l’avv. CP_2 ha mantenuto il 25% mentre gli avvocati CP_1 e Parte_1 hanno accresciuto la loro quota in pari misura.

Contestavano la domanda ex art.2041 c.c. in quanto la maggiore somma di € 4.550 era stata versata dall’attrice a fronte dell’aumento della quota di proprietà della predetta.

In fatto esponevano che l’attrice aveva trattenuto la somma ricavata dalla locazione di uno dei monolocali senza contribuire al pagamento degli oneri relativi agli immobili.

Chiedevano quindi l'accoglimento della domanda dell'attrice per la quota del 37,5% con spese a carico dell'attrice ed il rigetto della domanda ex art 2041 c.c..

I coniugi **CP_5** non contestavano il diritto dell'attrice al trasferimento della quota di proprietà degli immobili, ma negavano il proprio inadempimento esponendo che l'attrice aveva richiesto in via stragiudiziale il trasferimento della quota del 37,5%, che era maggiore rispetto a quella del 33.33 % pattuita nella scrittura privata *inter partes*, quindi di aver manifestato in corso di causa la disponibilità al trasferimento della quota riconosciuta dalle parti del 37,5% individuando il Notaio **Per_1** per la stipula dell'atto, che non aveva avuto luogo per l'indisponibilità delle altre parti.

Infine i convenuti deducevano la carenza di interesse ad agire dell'attrice, considerato che i convenuti **CP_5** avevano sempre voluto adempiere, quindi chiedevano l'estinzione del giudizio e la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, oltre a proporre domande riconvenzionali di accertamento delle modalità e delle percentuali con cui deve avvenire il trasferimento e del versamento delle spese di cui al punto 6 del negozio fiduciario del 23.7.11 con condanna dell'attrice e degli altri convenuti al pagamento delle stesse.

Con la memoria n 1, l'avv. **Parte_1** premesso che *“nulla oppone a rinunciare al proprio credito nei confronti dell'avv. **CP_2** a fronte dell'intestazione di una quota del 37,50% di entrambi gli immobili, in tale misura espressamente indicata e riconosciuta dai convenuti **CP_1** e **CP_2** in comparsa di costituzione e risposta”* chiedeva, in via subordinata, di emettere sentenza costitutiva ex art.2932 C.C. che tenga luogo dei contratti non conclusi, disponendo in favore dell'avv. **Parte_1** [...] il trasferimento delle quote del 37,50% sugli immobili di cui è causa unitamente a tutti i connessi diritti, accessori, accessioni e pertinenze.

In corso di causa veniva tentata la conciliazione che non aveva esito positivo stante il contrasto tra le parti **Parte_1**, **CP_1** e **CP_2** sulla regolazione dei frutti e delle spese relative agli immobili.

Le parti depositavano le memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. e con ordinanza del 28 gennaio 2021 che si conferma, non veniva rimessa in termini la parte attrice per le produzioni documentali e non venivano ammesse le prove orali richieste dalle parti.

La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 30.6.2021, le parti precisavano le conclusioni, come riportate in epigrafe, e la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

L'azione proposta dall'attrice in citazione è l'azione di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto di trasferimento del diritto di proprietà *pro quota* sui due monolocali per cui è

causa, in forza del negozio fiduciario del 14.4.2009 (doc. n 3) come modificato dalla scrittura del 23.7.2011 (doc. n 4).

In forza delle suddette scritture, le parti riconoscevano che gli immobili di Viale Bligny n.42 piano primo e secondo erano stati acquistati, rispettivamente dai signori **CP_4** e **CP_3** (quello al primo piano) e dall'avv. **CP_2** (quello al secondo piano) “*in via fiduciaria*” e specificavano le quote di proprietà di detti immobili spettanti a ciascuno in ragione del 25% ciascuno. La quota del 25% veniva successivamente modificata, con la seconda scrittura, nella quota del 33,33% ciascuno a favore degli avvocati **CP_1**, **Parte_1** e **CP_2** per la cessione ai predetti della quota del 25% dei coniugi **CP_5**.

Le parti **CP_1** e **CP_2** hanno dedotto l'esistenza di un altro accordo tra loro e l'avv. **Parte_1**, non formalizzato per iscritto, in forza del quale la quota dell'attrice e dell'avv. **CP_1** era del 37,5% ciascuno e quella dell'avv. **CP_2** del 25%.

L'esistenza del suddetto accordo non è stata contestata in corso di causa dall'attrice e trova riscontro nella lettera inviata dai legali dell'avv. **Parte_1** alle altre parti in data 21.3.2019 (doc. n 5 fasc. conv.) con cui la predetta chiedeva l'accertamento delle quote di proprietà degli immobili per cui è causa nella misura dei 3/8 a favore della stessa e dell'avv. **CP_1** e di ¼ a favore dell'avv. **CP_2**.

Ciò premesso, non deve essere accolta la domanda ex art. 2932 c.c. di trasferimento della quota del 33,33%, risultante dalla scrittura del 2011.

L'azione ex art. 2932 c.c. presuppone, infatti, l'inadempimento delle parti all'obbligo di concludere il contratto ad effetti obbligatori che, nella specie, non è ravvisabile, non essendo stato provato che l'attrice abbia chiesto ai convenuti il trasferimento della quota del 33,33% degli immobili.

In particolare risulta che la parte attrice, prima dell'istaurazione del presente giudizio (con lettera del 8.4.2009 = doc. n 5 fasc. attrice), ha richiesto alle altre parti l'adempimento nel negozio fiduciario richiamando la lettera dei propri legali del 21.3.2019 - con cui aveva chiesto l'accertamento della propria quota nella misura dei 3/8 – ed i due negozi fiduciari del 12.4.2009 e del 23.7.2011 – che prevedevano le diverse quote del 25% e del 33,33% - e chiedendo “*il trasferimento delle quote di mia spettanza*” senza alcuna specificazione.

La suddetta richiesta non è idonea a costituire in mora i destinatari e soprattutto non prova la sussistenza di un loro inadempimento, considerata l'incertezza della quota di cui l'avv. **Parte_1** chiedeva il trasferimento, essendo richiamate scritture non univoche.

Di conseguenza non è ravvisabile una situazione obiettiva di inadempimento che dimostri l'interesse dell'attrice all'esperimento dell'azione diretta ad ottenere una sentenza che produca gli effetti del

contratto non concluso ex art. 2932 c.c., pertanto deve essere respinta la domanda proposta in via principale dall'attrice per il trasferimento della quota del 33%.

Parimenti deve essere respinta la domanda ex art. 2932 c.c., proposta in via subordinata, per il trasferimento della quota del 37,5%, considerato che è pacifico che l'accordo di modifica delle quote non abbia la forma scritta e pertanto non costituisce una valida assunzione dell'obbligazione di trasferimento immobiliare che deve rivestire la stessa forma del contratto definitivo (ex artt. 1350 e 1351 c.c.).

Deve inoltre aggiungersi che la modifica della quota di comproprietà spettante alle parti del negozio fiduciario impedisce l'esecuzione in forma specifica dello stesso anche sotto un altro profilo, non essendo consentito modificare con la sentenza gli elementi essenziali del contratto, dovendo la sentenza prevista dal citato art. 2932 riprodurre il medesimo assetto di interessi assunto dalle parti quale contenuto del contratto ad effetti obbligatori.

Infine il riconoscimento della quota del 37,5% spettante all'attrice ha comportato anche il venir meno dell'interesse della predetta parte alla domanda ex art. 2041 c.c., che è stata proposta nei confronti dell'avv. CP_2 per il pagamento della somma di € 4.550,00, come riconosciuto dalla stessa parte attrice negli scritti conclusivi *“se il collega CP_2, ricevuta la lettera dell'8.4.2019...avesse trasferito la quota che in causa ha affermato dovuta del 37,5% non ci sarebbe stata alcuna necessità di dare corso al presente giudizio; o, almeno, avesse dato riscontro a tale lettera affermando la titolarità di detta quota in capo alla collega Parte_1, non ci sarebbe stata alcuna necessità di proporre domanda ex art. 2041 c.c.”*(pag. 8 replica).

Le questioni sollevate dalle parti in ordine ai frutti ed alle spese relative agli immobili - che pare siano le questioni effettivamente controverse -, non sono oggetto del presente giudizio, non essendo state introdotte quale *thema decidendum* dalla parte attrice ed essendo inammissibili le domande riconvenzionali proposte dai convenuti CP_5, la cui proposizione è preclusa dalla loro tardiva costituzione in giudizio, come suesposto.

La domanda di condanna ex art. 96 ult. comma c.p.c. va invece esaminata, non essendo una domanda riconvenzionale, e deve essere respinta non essendo ravvisabile l'abuso del processo da parte dell'attrice. Infatti l'attrice ha convenuto in giudizio tutte le parti del contratto fiduciario, di cui chiedeva l'esecuzione in forma specifica, e solo in corso di causa le parti convenute hanno riconosciuto che la quota spettante all'attrice è pari a 37,50%, dichiarandosi disponibili al trasferimento anche della sola predetta quota all'attrice.

La definizione in via conciliativa/transattiva della causa non è stata raggiunta in mancanza di un accordo tra le parti *Parte_1* , *CP_2* e *CP_1* in ordine ai frutti ed alle spese degli immobili, che non sono oggetto del presente giudizio, con la conseguenza che il mancato accordo non è addebitabile all'una o all'altra delle predette parti.

Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice sulla domanda principale e si liquidano come da dispositivo ex d.m. 55/14, tenuto conto del valore della causa compreso tra € 26.000,01 e € 52.000,00, con la riduzione dei valori medi di tutte le fasi stante l'assenza della fase istruttoria e della non complessità delle questioni trattate.

Deve infine essere ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c. di cui alla nota di trascrizione dell' *Organizzazione_1* , *Organizzazione_2* , [...] *Organizzazione_3* di Milano 1, n 62586 reg. gen., 42617 reg. part., presentazione n 5 del 5.8.2019 (doc. n 25 fasc. attrice), stante il rigetto della domanda giudiziale, ex art. 2668 c.c..

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) rigetta le domande proposte dalla parte attrice;
- 2) dichiara l'inammissibilità delle domande riconvenzionali dei convenuti *CP_5* ;
- 3) ordina la cancellazione della trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c. di cui alla nota di trascrizione dell' *Organizzazione_1* , *Organizzazione_2* , [...] *Organizzazione_3* di Milano 1, n 62586 reg. gen., 42617 reg. part., presentazione n 5 del 5.8.2019;
- 4) condanna la parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti, che si liquidano per *Controparte_6* in € 3.290,00 per compenso, oltre i.v.a., c.p.a. e per *CP_5* in € 3.290,00 per compenso, oltre i.v.a., c.p.a..

Milano, 8 novembre 2021

Il Giudice
dott. Antonella Cozzi